《2015年消费者权利法》

英格兰合同法学习指南 | 货物、法定条款与救济

本指南讨论该法第一部分第二章下经营者向消费者供应货物的情形。即使合同未写明，该法规定的某些条款也视为已纳入合同。

一、谁受保护?

消费者是指为完全或主要不属于其商业或职业活动的目的行事的自然人。经营者为商业或职业目的行事，可亲自或通过他人开展业务（第2条）。普通零售交易中，买方应向与其订约的经营者主张法定救济。第31条规定，合同条款若限制该条所列责任或相关救济，在该范围内对消费者不具约束力。

二、第9条规定的令人满意的质量

应结合货物描述、相关的价格以及其他相关情形，判断理性人是否会认为质量令人满意。质量可涉及通常用途、外观及做工、是否有小瑕疵、安全性和耐用性。关于具体特性的广告等公开说明也可纳入考量，但须适用第9条第7款的例外。

翻新货物的年限、描述和价格可能降低对外观的合理期待。价格低本身不足以使严重的功能或安全缺陷变得可以接受。

三、第9条第4款的限制

质量条款有三项限制。第一，经营者订约前明确提示的瑕疵。第二，消费者订约前实际检查时理应发现的瑕疵。第三，按样品供货时经合理检查样品即可发现的瑕疵。每项限制只针对相应的瑕疵。

四、其他合同符合性要求

订约前已告知经营者特定用途，且消费者合理依赖经营者的专业能力或判断时，货物须合理适合该用途（第10条）。货物须与描述一致（第11条），并在适用时与样品或展示型号一致，但须考虑依法已提示的差异（第13至14条）。货物所含数字内容不合约定时，货物本身也可能不符合合同（第16条）。

> 区分第9条的通常用途与第10条的特定用途。要查明消费者向经营者说明了什么，以及为何可以合理信赖其判断。

如何选择法定救济

一、短期拒收权（第19、20及22条）

货物质量不合要求等情形下，消费者通常可在30日内拒收，无须先要求修理。交付、所有权或相关占有的转移，以及必要时经营者发出的安装或其他工作完成通知，均已发生后的次日开始计时。易腐货物的期限可能更短。

消费者要求或同意修理、更换时，等待期间暂停计时。退回的货物仍不符合合同的，可在剩余期限或等待结束后七日内拒收，以较长者为准。拒收意思须明确告知经营者。第20条所涉退款应尽快支付，且不得迟于经营者认可退款权之日起14日。

二、修理或更换（第23条）

消费者可选择修理或更换，但所选方式无法实现或与另一方式相比明显不成比例的除外。经营者承担必要费用，须在合理时间内处理，且不得给消费者造成重大不便。若唯一法定依据是安装不当（第15条），依第19条第4款，先适用此救济。

三、减价或最终拒收（第24条）

一次修理或更换后货物仍不合约定，两种方式均无法要求，或经营者未能在合理时间内且不造成重大不便地提供所要求的救济时，消费者可在适当减价与最终拒收中择一。通常在首六个月内行使最终拒收权时不得扣除使用费，机动车等情形除外。这里的六个月与第22条的期限起算点相同。

四、不符合合同的证明（第19条第14至15款）

就本规则所涵盖的修理、更换、减价及最终拒收而言，交付后六个月内显现的瑕疵推定在交付时已存在。经营者可反证交付时符合合同。若推定与货物或瑕疵性质不相容，也不适用。短期拒收不适用该推定。

> 分别判断两个问题。当前阶段可以选择何种救济？由谁证明货物在交付时是否符合合同？

案例解析与法条索引

一、翻新咖啡机

玛雅从零售商处以240英镑购买一台家用翻新咖啡机。订约前，零售商指出机身侧面有一道划痕，并称设备功能正常。货物当天交付，所有权同时转移，无须安装。第45日，蒸汽喷管在正常使用中失灵。玛雅要求修理。第60日取回后，同一故障依然存在，零售商称只能再修一次。

二、参考解析

确定适用条款。 事先提示的划痕不受第9条质量条款涵盖，但这一提示不涉及蒸汽喷管。其失灵可能违反第9条。功能正常的描述也可能涉及第11条。

确定救济。 玛雅是在通常30日期限之后要求修理。一次修理后货物仍不合约定，依第24条第5款第(a)项，她可保留货物并要求适当减价，或行使最终拒收权。她可以选择再次修理。咖啡机不是机动车，且拒收发生在首六个月内，按通常规则应全额退还240英镑。

处理证明问题。 就这些救济而言，第45日出现的瑕疵推定在交付时已存在，除非经营者证明交付时符合合同，或该推定与货物或瑕疵性质不相容。相关资料包括商品描述、交付日期、维修报告和故障证据。

> **改变时间。** 若故障在第12日出现，而且玛雅能证明交付时设备不符合合同，她可以直接行使短期拒收权。可考虑哪些证据有帮助，例如检测报告或正常使用中出现故障的记录。

官方法条

Consumer Rights Act 2015, s 2 | 定义
Consumer Rights Act 2015, ss 9-16 | 法定条款
Consumer Rights Act 2015, s 19 | 救济与证明
Consumer Rights Act 2015, s 20 | 拒收效果与退款
Consumer Rights Act 2015, s 22 | 短期拒收期限
Consumer Rights Act 2015, s 23 | 修理与更换
Consumer Rights Act 2015, s 24 | 减价与最终拒收
Consumer Rights Act 2015, s 31 | 限制排除责任